

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/11472

Acusada: Rio Branco Auditores Independentes S/S

Ementa: Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu aplicar à companhia **Rio Branco Auditores Independentes S/S** a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$ 20.000,00**, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base 2014, em infração ao art. 33 da Instrução CVM nº 308/99.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/11472

Acusada: Rio Branco Auditores Independentes S/S

Assunto: Apurar a responsabilidade de RIO BRANCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Pessoa Jurídica, por violação ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM 308 de 14/05/1999.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em 13.11.2015 pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria ("SNC", ou "Acusação") em face da Rio Branco Auditores Independentes S/S ("Rio Branco"), por suposta infração ao art. 33 da Instrução CVM nº 308/99¹, regulamentado pela Resolução CFC nº 1.323/11, que aprovou o NBC PA 11 – Revisão Externa pelos Pares, ao não se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014.

II. FATOS

2. O Conselho Federal de Contabilidade ("CFC"), com base no item 12 da NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares², aprovada pela Resolução CFC nº 1.323/11, enviou ofício³ à CVM com a relação dos auditores indicados ao Programa de Revisão Externa de Qualidade no ano de 2015 que não indicaram o seu revisor, dentre os quais se encontrava a Rio Branco.

3. Nesse sentido, a SNC enviou ofício à Rio Branco, informando que ela deveria ter indicado, até 31.03/2015, ao Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade (CRE), o nome de seu auditor-revisor, tendo em vista a sua seleção para se submeter ao Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015. Por meio do referido ofício, a SNC intimou a Rio Branco a comprovar perante a CVM que informou ao CFC/CRE o nome do seu auditor-revisor, em conformidade com as normas que regem o Programa de Revisão Externa de Qualidade.

4. Em sua resposta, a Rio Branco informou que havia comunicado, em 17.06.2015, o nome de seu auditor-revisor à CRE (fls. 07). Com o fim de comprovar a sua alegação, a Rio Branco anexou expediente enviado à CRE, em que consta a informação de que havia escolhido a Andreoli & Associados Auditores Independente S/S como seu auditor-revisor (fls. 11-12). Além disso, também foram anexadas cópias de e-mails trocados com a CRE no dia 17.06.2015, no qual a CRE esclareceu que "a indicação fora do prazo depende de autorização da Coordenação do Comitê", pelo que deveria se aguardar a análise dessa coordenação (fls.09).

5. A SNC enviou e-mail ao CRE, solicitando mais esclarecimentos sobre o caso (fls. 35), obtendo como resposta a informação de que já havia sido comunicado à Rio Branco, em 01.07.2015, a não aceitação do auditor-revisor, em virtude do descumprimento do prazo previsto na norma aplicável (fls. 33-35). Anote-se que, em 02.07.2014, a Rio Branco solicitou a reconsideração dessa decisão (fls. 68-69), mas, em e-mail datado de 03.07.2015, a CRE negou o pedido, reforçando à Rio Branco os motivos pelos quais o pedido de prorrogação de prazo não fora acatado (fls.70).

III. TERMO DE ACUSAÇÃO E RESPONSABILIDADES

6. Diante do contexto fático anteriormente relatado, a SNC apresentou Termo de Acusação em face da Rio Branco Auditores Independentes S/S, propondo a sua responsabilização por suposta infração ao disposto no art. 33 da Instrução CVM nº 308/99, regulamentado pela Resolução CFC nº 323/11, por não ter se submetido ao

Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014 (fls. 37-42).

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

7. Examinada a peça acusatória⁵, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º⁶ e 11⁷, ambos da Deliberação CVM nº 538/08.

V. DEFESA

8. Regularmente intimada (fls.53-54), a Rio Branco apresentou sua defesa (fls. 55-74), tendo alegado, em sínteses, que teria diligenciado no intuito de buscar uma empresa especializada para a realização do Programa de Revisão Externa de Qualidade tão logo foi intimada. No entanto, por motivos diversos, a acusada teria enfrentado dificuldades para encontrar uma que prestasse o serviço e, diante deste quadro e da exiguidade do prazo, afirma ter solicitado prazo suplementar para informar o auditor-revisor escolhido (fls. 59-60).

9. Posteriormente, reconhecendo ter realizado a indicação fora do prazo, a acusada relata ter requerido reconsideração por parte do CRE/CFC, comprometendo-se a entregar, na data estabelecida, a avaliação decorrente da revisão pelos pares. Todavia, a indicação não foi autorizada, pelo que não foi possível a realização da revisão no prazo estipulado.

10. Segundo a Rio Branco, em contato telefônico realizado com um membro do CRE, teria sido informado que, em anos anteriores a 2015, indicações para auditor-revisor efetuadas fora do prazo haviam sido autorizadas, mas, que, em 2015, o próprio CRE decidiu não mais aceitá-las, tendo em vista os prazos firmados junto à CVM. Desse modo, segundo a defesa, tal decisão teria sido motivo de surpresa, pois, ainda que houvesse prazo estabelecido, o objetivo final do Programa de Revisão Externa de Qualidade teria sido cumprido, caso o CRE aceitasse a indicação apresentada.

11. Assim, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como levando em consideração o fato de a revisão externa não ter sido realizada por conta da impossibilidade imposta pelo CRE, a Rio Branco solicita que seja relevada a aplicação das penalidades, ou que, caso o entendimento deste Colegiado seja diverso, aplique-se a penalidade de advertência.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

¹ Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.

§1º - No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por sociedade de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.

§2º - O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.

§3º - A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir da publicação desta Instrução.

§4º - O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

§5º - A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido para a realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização da revisão ou por inobservância do disposto nos parágrafos 1º e 4º.

² 12. Cabe ao CRE:

[...]

(i) estabelecer controles para administrar a Revisão pelos Pares, de forma a garantir que as revisões sejam realizadas nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando, ao CFC e à CVM, os nomes dos auditores que não cumprirem os prazos para a tomada das providências cabíveis;

[...].

³ Ofício nº 834/15/DIREX-CFC (fl. 04-05), de 15/05/2015.

⁴ Ofício/CVM/SNC/GNA/Nº322/15 (fls.01-02), de 16.06.2015.

5 PARECER/Nº 0107/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.45-47); Despacho nº 00125/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 48); e Despacho nº 00535/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.34).

⁶ Art.6º - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I - nome e qualificação dos acusados; II - narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III - análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV - os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V - proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

⁷ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/11472

Acusados: Rio Branco Auditores Independentes S/S

Assunto: Apurar a responsabilidade da RIO BRANCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Pessoa Jurídica, por violação ao disposto no artigo 33, da Instrução CVM 308 de 14.05.1999.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

1. Como exposto no relatório, com fundamento no art. 33 da Instrução CVM nº 308/99¹ e na NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, aprovada pela Resolução CFC nº 1.323/11, o Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), por meio do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (“CRE”), fixou em 31.03.2015 a data-limite para que fosse indicado ao CRE o nome do auditor-revisor contratado pelos auditores independentes selecionados para o Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015, ano-base de 2014.

2. A importância do programa de revisão externa pelos pares foi recentemente destacada pelo Diretor-Relator Roberto Tadeu em voto proferido no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/10858, julgado em 27.09.2016, cabendo transcrever, por oportuno, os seguintes trechos de sua manifestação:

“3. A relevância desse controle de qualidade externo foi objeto de destaque pelas Notas Explicativas à citada Instrução, que o considerou imprescindível para a criação de um sistema eficiente de autorregulação do mercado, uma vez que os próprios participantes teriam a responsabilidade primária de verificar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, sem prejuízo, evidentemente, da ação dos Conselhos Regionais de Contabilidade que são responsáveis pela fiscalização dos contabilistas como um todo.

[...]

9. Neste sentido, a Revisão pelos Pares, juntamente com o treinamento constante dos profissionais de auditoria, foi eleito pela CVM como um dos instrumentos chave na busca constante de aprimorar os trabalhos de auditoria no Brasil com o fim de dar maior segurança aos usuários das demonstrações financeiras auditadas no âmbito do mercado de capitais. Mais que isso, a Revisão pelos Pares é considerada como elemento essencial de garantia da qualidade dos serviços de auditoria independente no âmbito nacional e internacional.

10. Aliás, sua importância já foi enfatizada pelo Colegiado quando do julgamento dos Processos Administrativos Sancionadores CVM nº RJ2013/13151 e nº RJ2013/13481, que trataram exatamente da não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade, em violação ao artigo 33 da Instrução CVM nº 308, de 1999”.

3. Dentre os auditores selecionados para submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015, ano-base de 2014, encontrava-se a Rio Branco Auditores Independentes S/S (“Rio Branco”)². A despeito de sua seleção, a Rio Branco não comunicou ao CRE a referida informação no prazo estipulado, conforme listagem encaminhada à CVM pelo próprio CFC³ em atenção ao item 12⁴ da NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

4. Conforme se depreende dos autos, apenas em 17.06.2015 a Rio Branco informou ao CRE o nome de seu auditor-revisor (fls. 11-12). Essa indicação, no entanto, não foi aceita pelo referido Comitê, vez que realizada fora do prazo (fls. 33-35). Pelo mesmo motivo, o pedido de reconsideração efetuado também foi negado (fl. 70).

5. Em sua defesa, a Rio Branco alega, em síntese, que teria diligenciado no intuito de buscar uma empresa especializada para a realização da revisão, mas teria enfrentado dificuldades em encontrar uma empresa que realizasse o serviço. O prazo para a indicação do nome do auditor-revisor também teria sido exíguo, razão pela qual a Rio Branco teria pedido sua prorrogação. A negativa desse pedido teria surpreendido a acusada; pois, ainda que houvesse prazo estabelecido, o objetivo

final do Programa de Revisão Externa de Qualidade teria sido cumprido caso o CRE tivesse aceitado a indicação fora do prazo.

6. No entanto, cabe mencionar que, nos termos do item 52⁵ da NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, a seleção dos auditores independentes deve ser a eles comunicada até o dia 28 de fevereiro de cada ano. No exercício em tela, como visto, a data-limite foi fixada pelo CRE em 31.03.2015, de modo que os auditores selecionados para o programa possuíam ao menos um mês para a indicação de seu auditor-revisor.

7. Anote-se que o prazo concedido pelo CRE foi suficiente para a grande maioria dos auditores, considerando que, como informado pela acusação, dos 160 (cento e sessenta) auditores independentes selecionados para o Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015, ano-base de 2014, apenas 18 não indicaram seu auditor-revisor no prazo estipulado, de modo que os argumentos apresentados pela Rio Branco não merecem prosperar.

8. Além disso, os argumentos também não se sustentam na medida em que a Rio Branco já havia sido selecionada para o Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2014, ano-base de 2013, tendo, inclusive, recebido Ofício de Alerta⁶ em razão da não indicação de seu auditor-revisor naquele ano. Assim, por força do disposto nos itens 10⁷ e 53⁸ da NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, a Rio Branco estaria automaticamente selecionada para a revisão no ano de 2015, não sendo possível, portanto, alegar qualquer surpresa ou mesmo exiguidade de prazo.

9. Desse modo, considerando que os fatos narrados pela acusação são incontroversos, não remanescem dúvidas quanto ao descumprimento ao disposto no art. 33 da Instrução CVM nº 308/99 no caso concreto, o que impõe a condenação da Rio Branco.

10. Considerar-se-á, na dosimetria da pena, que a acusada não possui nenhum cliente que esteja sob a supervisão da CVM, conforme dados contidos no Sistema Integrado de Participantes de Mercado da Autarquia, bem como que ela chegou a indicar um auditor-revisor, mas o fez de forma intempestiva (17.06.2006). Por outro lado, será também levado em consideração que a infração em tela possui natureza grave, nos termos do art. 37 da Instrução CVM nº 308/99⁹.

11. Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto pela **condenação da Rio Branco Auditores Independentes S/S** à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 20.000,00**, por infração ao art. 33 da Instrução CVM nº 308/99, regulamentado pela Resolução CFC nº 1.323/11, que aprovou o NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, por não ter se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

¹ Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.

§1º No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por sociedade de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.

§2º O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.

§3º A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir da publicação desta Instrução.

§4º O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

§5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido para a realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização da revisão ou por inobservância do disposto nos §§ 1º e 4º.

² O arquivo contendo a lista de auditores pessoas jurídicas sujeitas ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014, encontra-se disponível no portal eletrônico do CFC. Disponível em <http://novoportal.cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/lista_site_pj_2015.pdf>. Último acesso: 21/09/2016.

³ Ofício nº 834/15/DIREX-CFC (fl. 04-05), de 15/05/2015

⁴ 12. Cabe ao CRE: [...] (i) estabelecer controles para administrar a Revisão pelos Pares, de forma a garantir que as revisões sejam realizadas nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando, ao CFC e à CVM, os nomes dos auditores que não cumprirem os prazos para a tomada das providências cabíveis; [...].

⁵ 52. O CRE deve encaminhar, até 28 de fevereiro de cada ano, expediente para os auditores selecionados para se submeterem à Revisão pelos Pares, com a comunicação dos prazos a serem observados para a indicação do auditor-revisor e para a entrega do relatório de revisão.

⁶ Ofício/CVM/SNC/GNA/Nº402/14 (fl. 32), de 20/08/2014.

⁷ 10. O auditor-revisado deve submeter-se a nova revisão no ano subsequente, quando:

a) o auditor-revisor emitir relatório com opinião adversa, ou abstenção de opinião;

b) o relatório de revisão e/ou o plano de ação não tiverem sido aprovados pelo CRE no ano que foram submetidos à revisão, por não atendimento aos prazos estabelecidos ou por outras razões comunicadas pelo CRE.

⁸ 53. O auditor-revisado que não contratar auditor-revisor para efetuar os trabalhos de revisão externa de qualidade, ou que apresente motivos para que o relatório de revisão seja entregue após 30 (trinta) dias da data estabelecida, fica automaticamente indicado para a revisão no ano subsequente.

⁹ Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, o descumprimento do disposto nos artigos 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/11472 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/11472 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/11472 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa pecuniária para a companhia Rio Branco Auditores Independentes S/S, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE